番禺区大龙街原番禺客运站拆除工程“7·8”坍塌事故调查报告

2020年7月8日下午15时50分左右，在番禺区大龙街原番禺客运站拆除过程中发生一起坍塌事故，导致1名风炮机驾驶员被埋，于7月10日00时29分救出，经抢救无效死亡，直接经济损失239.5万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，区应急管理局牵头组织成立了由区公安分局、区总工会、区住建局和大龙街道办事处等有关人员组成的“7·8”坍塌事故调查处理组（以下简称事故调查组），并邀请了区纪委监委、区人民检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家技术分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了防范和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）项目概况

工程名称：番禺客运站拆除项目

工程地点：番禺区大龙街亚运大道北侧、傍雁路西侧位置

开工日期：2020年6月12日

主要工程量：拆除番禺区客运站房屋及其附属地面构筑物和砍伐周围树木，总建筑面积约为38545.59㎡，合同总金额为98.8万元。包括营运中心（含二层裙楼、九层主楼）、司机集体

宿舍（六层）、车辆维修车间（一层）、连廊（一层）、垃圾站（一层）。

本次事故地点为营运中心（含二层裙楼、九层主楼），为钢筋混凝土框剪结构；主楼中部公共交通部分为剪力墙核心筒布置（含电梯间和楼梯），尺寸为 8.2 m × 8.2 m。主楼平面呈圆形布置，共设计了 8 根主要承重柱（分别为东、南、西、北方向，各 2 根），南北向及东西向长度均为 26m（轴线距离），承重梁为纵、横二个方向布置。营运中心一层层高为 7m，二层层高 5m，三至九层层高为 3.9m。营运中心占地面积 9946 ㎡，总建筑面积为 18622 ㎡，总建筑高度为 43.7m，主楼（钟楼）顶尖高度 76.7m。

（证据材料：《施工合同》（无编号）、《番禺客运站拆除工程施工组织设计方案》（无编号）复印件）

（二）拆除施工计划

1. 2020 年 6 月 12 日至 18 日开展第一施工区段作业，完成车辆维修车间、连廊、垃圾站、铁柱铁架星瓦棚、车间、麦当劳、杂物间、洗手间、卫生间、工具间、花基等简易构造物进行拆除，并将拆除物料清理外运，树苗、树木迁移。

2. 2020 年 6 月 19 日至 26 日开展第二施工区段作业，完成司机集体宿舍、标志柱、保安亭拆除，并将拆除物料清理外运；

3. 2020 年 6 月 26 日至 7 月 10 日开展第三施工区段作业，完成营运中心机电、消防喷淋、通风空调、监控室，建筑物室内装修和外墙玻璃幕墙及混凝土结构及钢结构网架等拆除，并将拆除物料清理外运。

（证据材料：《番禺客运站拆除工程施工组织设计方案》（无编号）复印件）

（三）相关单位基本情况

1.建设单位：广州市番禺区大龙街城市建设服务中心（以下简称大龙街城建中心）；统一社会信用代码：12440113552372865 3；宗旨和业务范围：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务；住所：广州市番禺区石碁镇市莲路汉碁工业村汉碁大道一号；法定代表人：谢毅源；开办资金：伍拾玖万元整；举办单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（以下简称大龙街道办）；有效期：自2016年09月29日至2021年09月28日。

2.施工总承包单位：广东翔亿市政工程有限公司（以下简称翔亿公司），于2020年3月20日取得广州市番禺区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59JHUF8K），注册资本：壹仟万元，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2017年02月21日，法定代表人：刘杏诗，营业期限：2017年02月21日至长期，经营范围：土木工程建筑业，住所：广州市番禺区大龙街长沙路39号13栋101-105铺；于2020年04月09日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证字〔2018〕011355），许可范围：建筑施工，有效期：2019年07月12日至2021年04月16日；于2020月04月01日取得广州市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344157052，有效期至2022年06月30日，资质等级：施工劳务不分等级、市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级。翔亿公司具备施工总承包资质。

3.监理单位：广州市华建兴建设监理顾问有限公司（以下简称华建兴公司），于2015年12月29日取得广州市工商行政

管理局番禺区分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440113734934259 5），注册资本：叁佰万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2001年08月28日，法定代表人：潘永强，营业期限：2001年08月28日至2021年08月28日，经营范围：商务服务业，住所：广州市番禺区市桥街清河西路36号；2018年08月03日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E144001601-4/1，有效期至2023年08月03日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。

4.采购代理单位：广东富信建设管理有限公司（以下简称富信公司），于2016年11月14日取得广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440113696913309C），注册资本：壹仟零捌万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2009年11月04日，法定代表人：邓沛强，营业期限：2009年11月04日至长期，经营范围：专业技术服务业，住所：广州市番禺区大龙街罗家富怡商业城1号楼四B07- B09。

（证据材料：相关单位的资质证明文件）

（四）项目招标、签订合同情况

1.确定招标方式

2020年5月7日，广州市番禺区土地开发中心（以下简称区土发中心）致函委托大龙街道办组织实施番禺客运站拆除工程项目。5月28日，番禺区大龙街道办党工委会议审定并同意大龙街城建中心建议的招标方式，即从广州市政府采购平台登记的代理机构中直接选取采购代理单位；从番禺区小额企业库中以邀请招标的形式，随机摇取项目监理单位；以采购招标（竞争性磋商）的方式，邀请三家具有房屋建筑工程施工总承包丙

级或以上资质的单位，以竞争性磋商的形式，选取评分最高的单位为项目的施工单位。

2.确定采购代理单位

2020年5月29日，大龙街城建中心与富信公司签订了《采购委托代理协议》（无编号），确定富信公司为番禺客运站拆除工程采购代理单位。

3.确定施工单位

2020年6月9日，确定了翔亿公司为番禺客运站拆除项目的中标单位。6月10日，大龙街城建中心与翔亿公司签订了《番禺客运站拆除项目服务采购施工合同》，项目编号：FXZB2020-018-CG，确定翔亿公司为施工总承包单位。

4.确定监理单位

2020年6月2日，确定了华建兴公司为番禺客运站拆除工程施工监理的中标单位。2020年6月10日，大龙街城建中心与华建兴公司签订了《建设工程委托监理合同》（无编号），确定了华建兴公司为监理单位。

（证据材料：相关单位会议纪要，用款类请示呈批表，签订合同，发包、中标通知书等复印件）

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故经过

根据施工计划，2020年6月19日至26日进行第一施工区段拆除工作。6月21日下午16时左右，唐勇广（死者）和汪在印操作挖掘机（将铲状抓斗更换为液压冲击锤，以下简称风炮机）采取从下部拆除底层的承重柱，使宿舍楼整体倒塌再进行破拆的作业方式拆除宿舍楼（六层）。在场人员包括：江浩翔（施工单位现场负责人）、王祝清（陆浩达私人聘请的临时监理员）。

6月27日至7月10日进行第三施工区段拆除工作。7月8

日在对主楼进行拆除工作中，翔亿公司共安排 4 台风炮机进行机械拆除作业，4 名司机分别是唐勇广、赵虹丰、李培添和汪在印。

7 月 8 日 8 时，相关人员在主楼一层开始作业，赵虹丰操作 CAT320 型风炮机在主楼外侧东北方向进行混凝土破碎作业，李培添操作 CAT320 型风炮机在主楼外侧东部进行混凝土破碎作业，唐勇广操作 CAT330 型风炮机在主楼一层内部中间位置的核心筒北墙（Ⓕ轴×③轴-Ⓕ轴×④轴之间剪力墙）实施破拆。工作至 9 时左右，唐勇广用对讲机呼叫赵虹丰进入主楼一层内部拆打核心筒南墙（Ⓔ轴×③轴-Ⓔ轴×④轴之间的墙体）以及Ⓔ轴×④轴承重柱。接到呼叫后赵虹丰就驾驶风炮机沿主楼外面由东往南方向行进，从南边主楼一层进入，往北方向拆打核心筒南墙以及Ⓔ轴×④轴承重柱。10 时左右唐勇广用对讲机呼叫李培添进入主楼一层内部拆打核心筒北墙（Ⓕ轴×③轴-Ⓕ轴×④轴之间的墙体），接到呼叫后李培添就驾驶风炮机沿主楼外面行驶到北边一层门口进入，拆打核心筒北墙。汪在印到达工地后接过唐勇广手上的工作继续拆打核心筒西墙（Ⓕ轴×③轴-Ⓔ轴×③轴之间的墙体），在拆打过程中汪在印和李培添相互交换拆打核心筒西墙和北墙。10 时 45 分钟左右，唐勇广用对讲机指挥李培添到主楼外侧东部进行破拆砖墙开洞口作业，于是李培添就驾驶风炮机从西门出去，沿主楼外围行驶至主楼外侧东部，开始进行破拆砖墙开洞口作业。汪在印和赵虹丰继续拆打核心筒西墙和南墙，拆打工作持续到 12 时 30 分左右下班。作业位置见图 1:

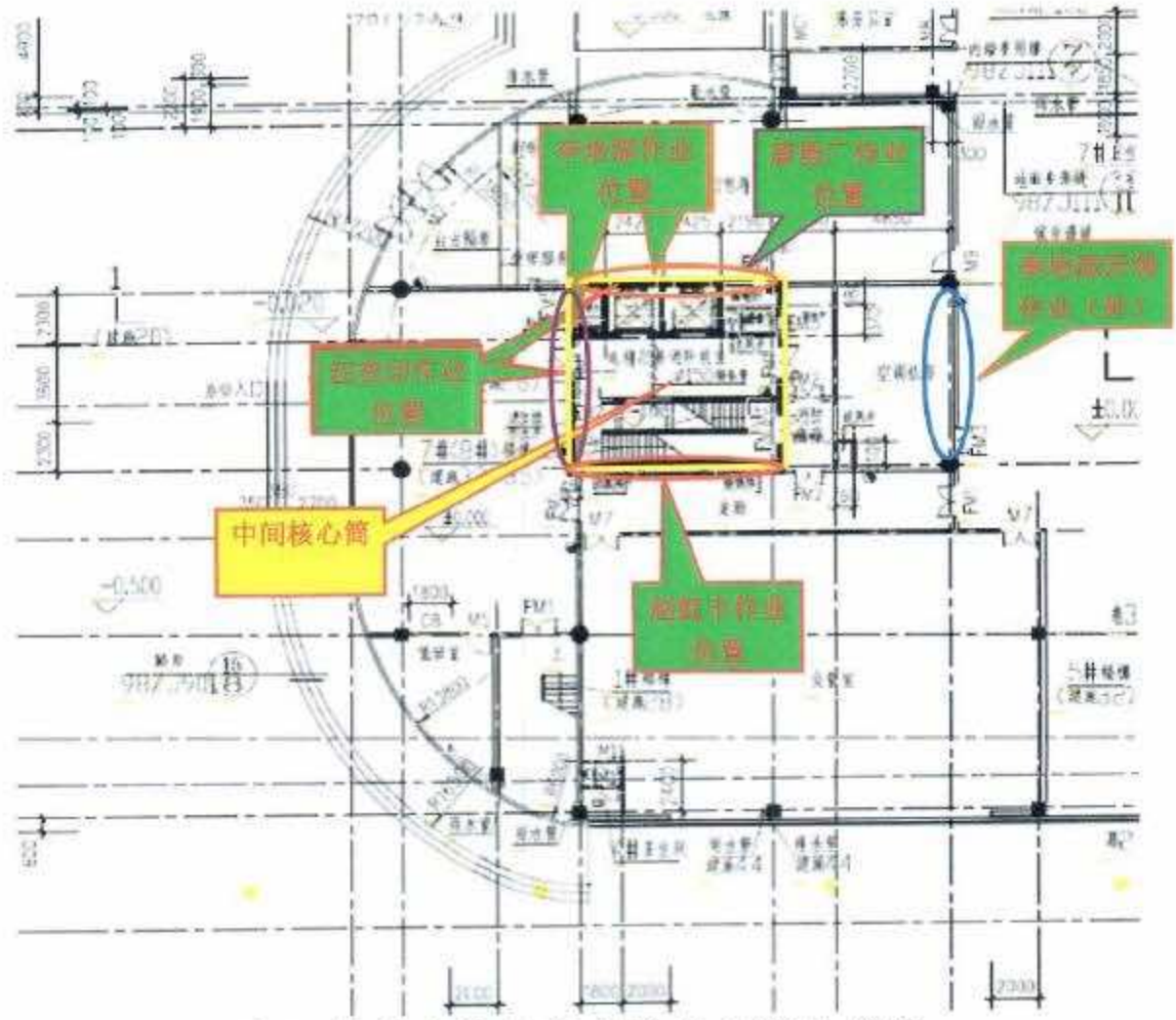


图 1 主楼内部和外部作业人员位置图

下午 13 时 30 分左右开工后，赵虹丰一直在主楼外侧东北方向混凝土破碎作业，没有进入主楼内部。李培添对主楼东侧进行破拆砖墙开洞口作业，至 15 时左右，赵虹丰和李培添听到对讲机呼叫“拆打完的人就撤退”，随即赵虹丰和李培添撤出。

15 时 20 分左右，李培添接到唐勇广对讲机的呼叫后再次进入主楼外侧北部，当时唐勇广操作风炮机正在拆打主楼北侧第一层的承重柱（ ⑴/F 轴 × ④轴）。李培添到达后与唐勇广同时拆打同一根承重柱（ ⑴/F 轴 × ④轴）（唐勇广打第一层，李培添打第二层），且相互之间交换拆打，持续时间约十多分钟。汪在印

休息完接手长臂风炮机（型号 CAT349）准备作业，由于风炮机出现了故障停修 30 分钟，修好后汪在印驾驶长臂风炮机沿主楼外围行驶至东北方向停下，发现钢筋插破了风炮机的油管，在原地再次停留维修了 10 分钟左右。至 15 时 40 分许修完，开始对主楼北侧第三层承重柱（Ⓕ/1 轴╳④轴）进行破拆作业，此时Ⓕ/1 轴╳④轴承重柱的第一层和第二层已被唐勇广基本拆打完。汪在印通过对讲机叫唐勇广可以撤出去了，剩下的拆打工作由其来完成即可。此时唐勇广并没有撤出，而是转为和李培添同时拆打承重柱（Ⓕ/1 轴 × ③轴）（唐勇广拆打第二层，李培添拆打第一层），15 时 55 分左右李培添发现其拆打的第一层承重柱突然断裂后便迅速撤退，随后主楼向北倾倒、坍塌，并将正在拆打第二层承重柱的唐勇广和风炮机压埋。作业位置见图 2:

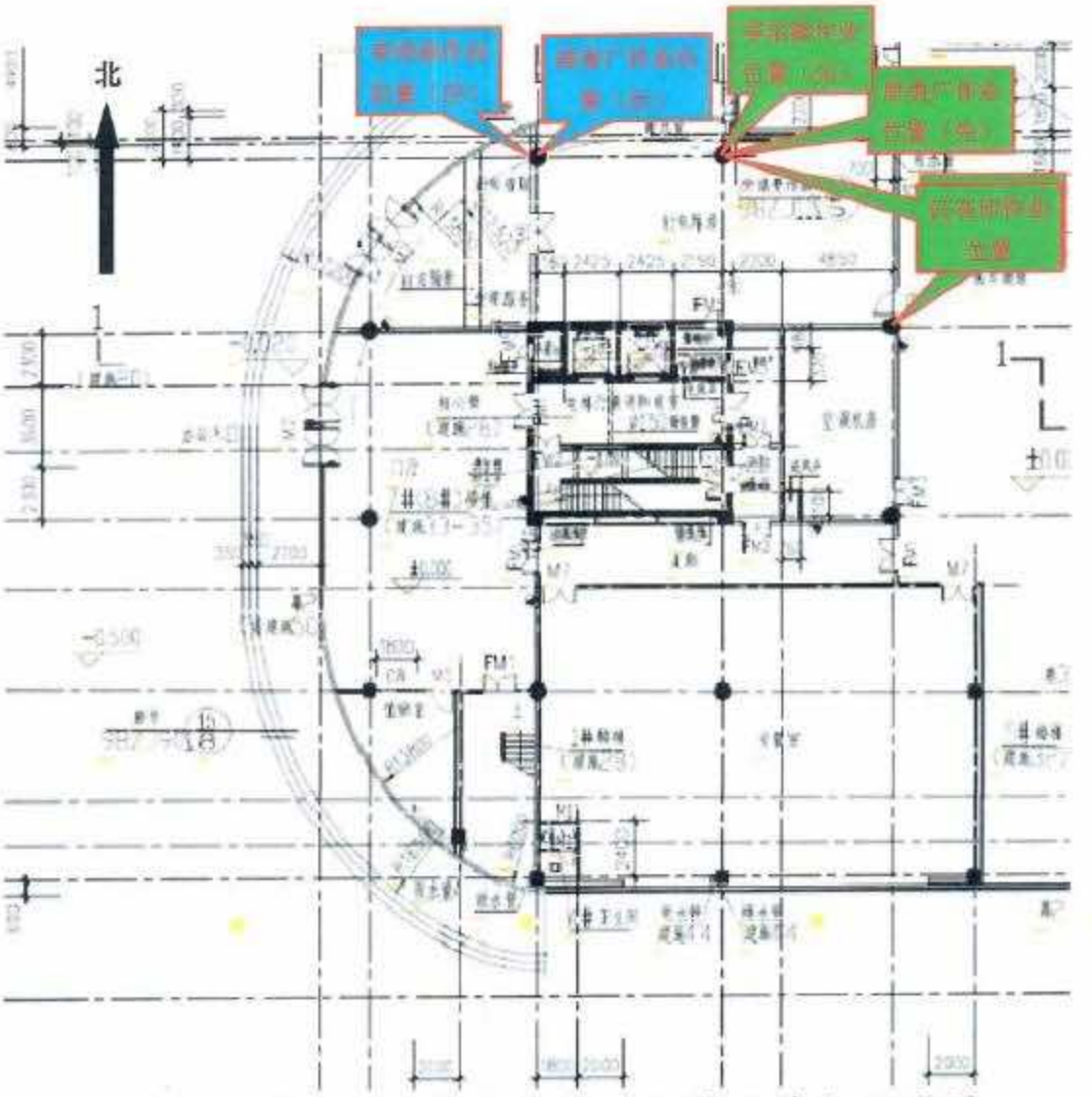


图 2 主楼外侧下午拆除作业人员及作业位置图

（证据材料：现场检查记录、勘验笔录、技术分析专家意见、相关人员询问笔录）

（二）事故接报及应急救援情况

坍塌事故发生后，汪在印长臂风炮机停好后与江浩翔前往坍塌位置，江浩翔通过对讲机不断呼叫唐勇广，希望确定唐勇广情况。汪在印告知江浩翔，唐勇广及其驾驶的风炮机可能被坍塌的楼体压埋。

大龙街 16 时接到电话后赶往事发工地，对现场情况进行核查。至 16 时 20 分左右，经核查发现施工单位现场可能有 1 名

驾驶员（唐勇广）及其驾驶的风炮机被埋，随即开展救援工作。

谭舟（唐勇广的表哥）电话告知谭友胜（唐勇广的舅舅）唐勇广在工地上出事，风炮机和人被埋。谭友胜接到电话后赶往事发工地，分别于16时23分拨打119报警求救、16时25分拨打120求救、17时10分拨打110求救。

事故发生后，区委书记何汝诚，区委常委、区政府常务副区长吴惠垣到场指挥处置工作，区应急、公安、消防、住建、120、大龙街道办等单位全力配合，有序开展现场救援工作。按照“全面分析现场情况、快速确定掩埋位置、隔离救援区域、全力开展搜索营救”的救援方案，采用人工掏挖和机械挖掘方式进行救援，尽最大努力找人救人。参加本次救援的各方力量达200余人，调用30米长臂挖掘机、大功率设备、大型照明灯具、车辆20余台。

经过连续32小时搜救，7月10日00时29分发现并救出被掩埋人员，经现场医护人员和法医检查鉴定后确认已无生命体征，宣布死亡，现场救援行动结束。

（证据材料：相关人员询问笔录、报警通话记录截图、相关部门情况说明、现场照片）

（三）事故伤亡人员情况

死者：唐勇广，男，34岁，湖南省衡南县柞市镇沙溪村鲁子组人。

（证据材料：居民死亡医学证明书（编号：S442019023205）复制件）

（四）善后处理情况

1.事故后采取措施

事故发生后，一是根据区委、区政府领导的工作指示，区

应急管理局、区公安分局、区住建局、区总工会、大龙街道办等部门迅速成立区事故调查处理组，按照事故调查处理“四不放过”原则开展调查，查明事故原因，严肃追究相关单位和人员的责任；二是做好现场围蔽工作，派出有关人员负责值守和监督，防止次生事故发生；三是成立专门的善后工作组，相关单位配合做好安抚死者家属、协商赔偿、维稳等善后工作；四是聘请专家对施工现场进行勘验和技术分析，对涉事相关单位的安全台账资料进行查阅；五是7月13日上午，区委常委、区政府常务副区长吴惠垣，副区长朱瑞武召开全区建筑施工（工程建设和拆除）安全监管工作会议，相关职能部门和各镇街有关单位共计300多人参会，分析事故原因和部署下一步防范措施，要求相关单位认真汲取事故教训，举一反三，落实现场安全措施，确保项目施工安全。

2.死者善后工作情况

7月11日，翔亿公司与死者家属协商善后赔偿，就善后赔偿问题达成一致，签订了赔偿协议，翔亿公司完成了死者家属死亡赔偿金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等赔付工作。

（证据材料：民事调解、赔偿协议书等复印件）

（五）事故现场勘查情况

1.大龙街原番禺汽车客运站营运中心主楼已坍塌，坍塌方向是向北位置。根据该主楼建筑图纸并结合现场拆除作业人员证词情况，该主楼中间一层的核心筒（钢筋混凝土墙体及承重柱）已被拆打，主楼环形布置的8根承重柱中，南部2根承重柱（Ⓓ轴×③轴和Ⓓ轴×④轴）和西部2根承重柱（Ⓔ轴×①轴和Ⓕ轴×①轴）均未被破坏，东部2根承重柱已有1根（Ⓔ轴×⑥

轴）被拆打破坏、另 1 根（Ⓕ轴 × ⑥轴）部分被拆打，北部 2 根承重柱已有 1 根（⑴Ⓕ轴╳④轴）被拆打破坏、拆打另 1 根承重柱（⑴Ⓕ轴 × ③轴）时承重柱突然断裂导致主楼坍塌。具体见图 3。

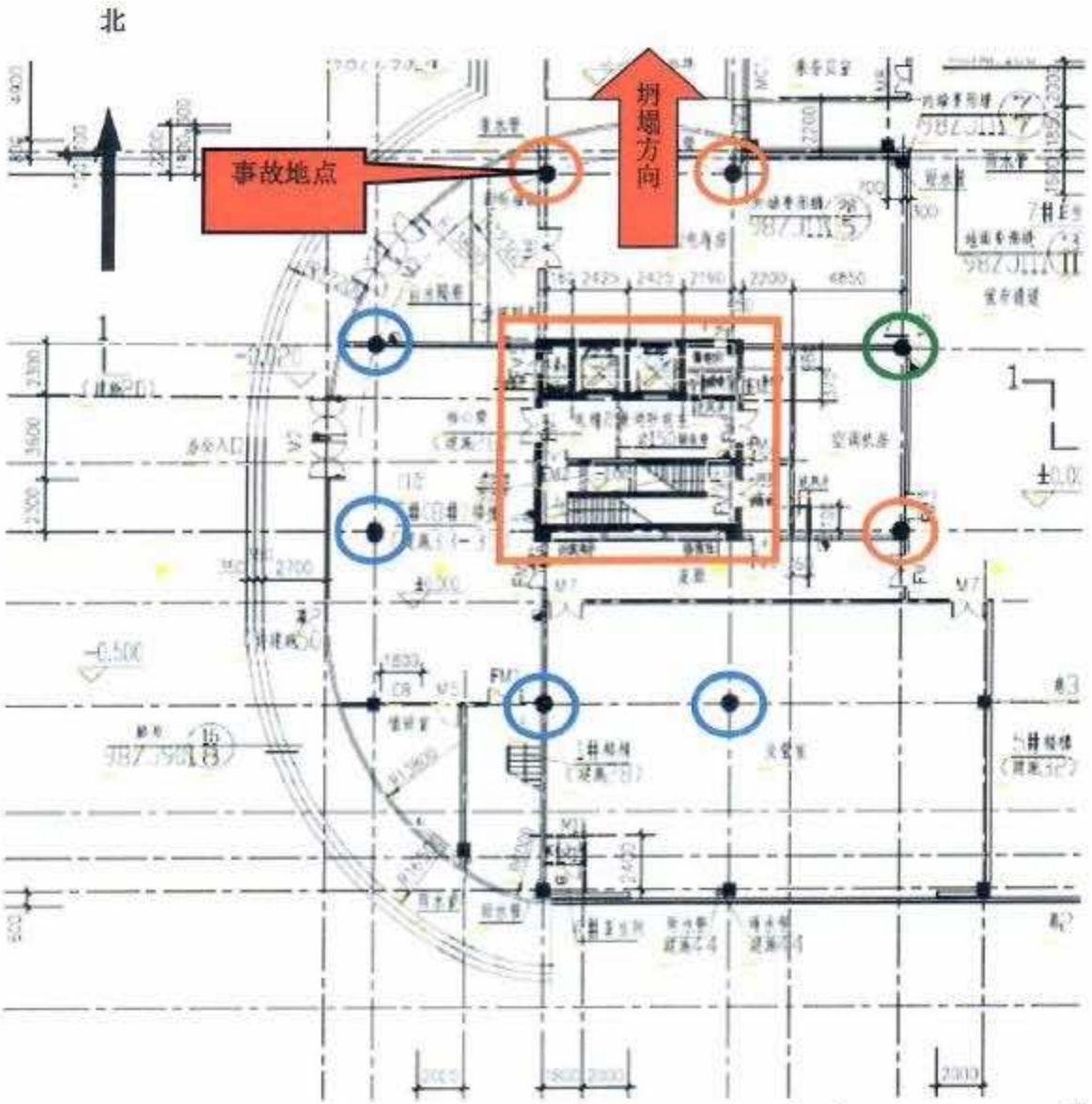


图 3 主楼承重柱（承重结构）破坏及坍塌核查情况图（注：蓝色为未破坏的承重柱，橙色为被拆打的承重柱及承重结构，绿色为部分被破坏的承重柱）

2.现场停放有拆除作业的施工机械为挖掘机及液压冲击锤，

型号为 CAT320、CAT330 和 CAT349。

3.核查《施工组织设计方案》和当日作业安排，其拆除程序应为自上而下的方式，但当日并未按此方案执行，而是擅自改为从下部拆除底层的承重柱，使主楼倒塌再进行破拆。

4.施工单位编制《施工组织设计方案》的组织管理机构及人员与施工现场实际管理机构及人员不符，施工方案的编制、审核和审批人员均为冒名签字。

5.查阅监理单位相关资料，监理单位未成立由总监理工程师、监理工程师及其他监理人员组成的项目监理机构，没有总监任命及监理人员分工等文件，施工方案的审批资料及监理工程师通知单等监理记录资料所有签字均为冒签。

（证据材料：现场照片、勘验笔录、技术分析专家意见）

（六）行业主管部门履职情况

根据相关法律法规规定，区住建局履职情况如下：

1.对区内拆除工程管理单位进行业务指导和技术知识培训。按照《广州市住房和城乡建设委员会关于拆除工程施工管理相关工作要求的通知》（穗建质〔2016〕1319 号）文件要求和年度业务培训计划安排，2020 年 4 月 23 日联合区建筑业安全生产协会共同组织开展了番禺区违法建设拆除施工管理培训班，区相关职能部门、16 个镇（街）及代建单位约 50 人参加了培训班。对拆违的施工安全、环境整治具体做法进行了详细讲解，并分析总结了近年来拆除工程倒塌事故的经验教训。

2.对镇街建设工程安全管理人员开展培训。定期联合建筑业安全生产管理协会，利用番禺区建筑施工安全体验馆，组织镇（街）在建、拆除工程相关管理人员及现场从业人员开展建筑

施工安全生产教育培训及安全体验培训。2018年以来，共培训镇街管理人员160人次，一线从业人员安全体验培训1039人次，发放各类村民建房宣传图册500余册。

3.加强镇（街）建设安全管理服务指导。每月安排专人指导镇街在建、拆除工程管理人员进行安全巡查，协助排查安全隐患，督促落实整改。2018年以来，共出动执法人员957人次，指导镇（街）安全巡查319项次，对于发现的隐患要求镇（街）每月汇总报送整改情况。

（七）属地履职情况

大龙街道办通过街道领导班子决议确定大龙街城建中心作为建设单位。大龙街城建中心依法依规选取施工、监理单位后，对拆除项目进行安全监督管理，委派了邬焯烽作为项目现场跟进人员。相关履职情况如下：

1.开工前大龙街城建中心组织现场会议。通知各参建单位主要负责人召开现场碰头会，督促施工单位编制《施工组织方案》(拆除方案)和《番禺客运站拆除工程拆除进度计划》，要求监理单位按相关程序进行审定后报大龙街城建中心，由大龙街城建中心再报区土发中心；要求监理单位履行项目安全生产监理责任，督促施工单位履行安全生产主体责任；向监理、施工单位负责人提供该拆除工程的地下管线、相邻建筑物、构筑物地下管线、垂直距离、临时板房人员居住情况等相关资料；联合相关单位巡查了客运站主楼内消防系统、供电系统、候车室、售票大厅、广场门口钢桁架安全状况，主楼地下室设备房具体位置，宿舍楼结构安全情况；督促施工、监理单位一同对地下、地上管线进行复核。

2.大龙街城建中心依据财政评审报告已在招标文件和合同

中落实安全施工的相关措施费用。

3.开展日常巡查。邬焯烽共组织安全检查3次，施工、监理单位派人参加，发出《安全隐患通知》3份(分别为6月15日、6月22日、7月1日)，发现较大安全隐患及不文明施工情况共计11条，对发现问题要求限期整改。同时要求施工单位切实做好工地围蔽，落实工地扬尘6个“100%”。

（证据材料：相关单位履职情况文件）

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

翔亿公司在大龙街原番禺客运站拆除主楼作业过程中未依照编制的施工方案自上而下拆除作业，而是先破拆主楼核心筒四周的墙体、承重柱、承重构件，并破坏了主楼东侧和北侧的三根主承重柱，现场监理人员发现后未要求翔亿公司整改或暂时停止施工，没有采取有效的制止措施，当作业人员拆打主楼北侧最后一根承重柱时，因该承重柱被破坏突然断裂引起主楼重心向北偏移、坍塌，坍塌的楼体压埋了正在作业的风炮机和司机。这是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.施工单位未履行安全生产主体责任。翔亿公司项目管理混乱，现场参与安全管理的人员未按照规定经有关主管部门考核合格；未对作业人员进行安全技术交底；未制定并实施对作业人员安全生产教育培训；相关管理人员未履行监管职责，纵容工人违反《施工组织设计方案》技术规范操作，施工过程监管处于失控状态。

2.监理单位未履行监理职责。华建兴公司内部管理混乱，未制定公司及项目监理部安全管理岗位职责、项目监理规划及

实施细则，未成立由总监理工程师、监理工程师及其他监理人员组成的监理工作机构，派驻的监理工作人员未具备相应的专业知识和管理能力；监理人员严重失职，未依法依规开展日常监理工作，未严格审查专项施工方案，没有任何巡查检查记录，未按规定填写监理工作日志、巡视记录、旁站记录等，在《施工组织设计（专项施工方案）报审表》（AQ2.12.1）、《监理通知单》等重要监理工作文件中冒签总监及专业监理工程师的名字，事故发生后未督促施工单位及时上报事故情况，监理单位形同虚设。

3.属地管理责任不够严格。大龙街道办未制定针对拆除工程的监管方案，日常监督检查不到位，监管力量薄弱。大龙街城建中心对施工单位和监理单位的日常监督管理不力，特别是监理工作的重大漏洞未认真督促检查，未及时发现问题并督促整改。

4.行业主管部门安全监管力度不足。区住建局行业监管工作存在较大漏洞，对施工和监理单位存在的编制《施工组织设计方案》的组织管理机构及人员与施工现场实际管理机构及人员不符，施工方案、报审表、监理通知单冒签名，聘请未取得监理员资质的人员开展监理作业等问题管理不力。番禺区建设工程安全监督站（以下简称区安监站）对未备案的拆除工程项目日常监管力度不足。

（证据材料：现场检查记录、相关人员身份证、资质证书、询问笔录、施工组织方案、监理师通知单等相关复印件、委托书）

（三）事故性质

番禺区大龙街原番禺客运站拆除工程“7•8”坍塌一般事故

是一起生产安全责任事故。

四、相关单位存在的主要问题

（一）翔亿公司，违反《安全生产法》第四条[①]和第十九条[②]规定，未健全和落实安全生产责任制；违反《安全生产法》第二十四条第一款和第二款[③]规定，安全生产管理人员未按照规定经有关主管部门考核合格；违反《安全生产法》第二十五条第一款[④]和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条第一款[⑤]规定，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第三十八条第一款[⑥]规定，未采取技术、管理措施，及时消除作业人员违反《施工组织设计方案》实施拆除作业的事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录；违反《安全生产法》第四十一条[⑦]规定，未教育和督

---

①《安全生产法》第四条："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。"

②《安全生产法》第十九条："生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。"

③《安全生产法》第二十四条第一款和第二款："生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。"

④《安全生产法》第二十五条第一款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"

⑤《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条第一款："作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。"

⑥《安全生产法》第三十八条第一款："生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。"

⑦《安全生产法》第四十一条："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防

促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未向作业人员进行安全技术交底。

（二）华建兴公司，违反《安全生产法》第四条和十九条规定，未健全和落实安全生产责任制；违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[①]规定和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十九条[②]规定，发现施工单位未按照专项施工方案实施，存在严重安全隐患，未及时要求其整改或者停工，发现施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向建设单位和有关主管部门报告；违反《广东省建设工程监理条例》（广东省九届人大常委会第95号）第二十一条[③]规定，未成立由总监理工程师、监理工程师及其他监理人员组成的监理工作机构；违反《广东省建设工程监理条例》第二十四条[④]规定，派驻的监理工作人员未具备相适应的专业知识和管理能力。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

范措施以及事故应急措施。”

①《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第二款规定：“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”

②《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十九条规定：“监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。”

③《广东省建设工程监理条例》（广东省九届人大常委会第95号）第二十一条规定：“监理单位应当根据合同约定的监理业务，成立由总监理工程师、监理工程师及其他监理人员组成的监理工作机构。……”

④《广东省建设工程监理条例》第二十四条规定：“承担施工阶段监理业务的监理工作机构应当进驻施工现场，派驻施工现场的总监理工程师、监理工程师应当具备与该工程施工阶段技术要求相适应的专业知识和管理能力。”

（一）免于追责人员

唐勇广，风炮机驾驶员，鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送公安机关拟追究刑事责任人员

1. 江浩翔，群众，翔亿公司现场负责人，工作失职，未按规定[①]履行职责，纵容和参与作业人员违反施工方案实施拆除作业，未及时制止或者停工整改，未对作业人员进行安全技术交底，对本次事故负有主要责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法侦查。

2. 梁梓锋，群众，翔亿公司总经理助理，工作失职，未按规定[②]履行职责，发现作业人员未按施工方案实施作业后，未及时整改或者停工并向公司主要负责人报告，纵容作业人员违反施工方案实施拆除作业，未对作业人员进行安全技术交底，对本次事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法侦查。

3. 吴海，群众，华建兴公司副总经理，工作失职，发现施工单位未按施工方案实施作业后，未及时要求其整改或者停工，未及时向建设单位和有关主管部门报告，对本次事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法侦查。

4. 陆浩达，群众，华建兴公司项目监理员，工作失职，私人聘请未取得监理员资质的王祝清开展监理工作，发现施工单位未按施工方案实施作业后，未及时要求其整改或者停工，未

---

①《安全生产法》第十八条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。"

②《安全生产法》第二十二条规定："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。"

及时向建设单位和有关主管部门报告，在施工方案报审表上冒签审核、审批人员姓名，对本次事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法侦查。

5. 王祝清，群众，项目临时监理员（未取得监理员资质），工作失职，发现施工单位未按施工方案实施作业后，未及时要求其整改或者停工，未及时向建设单位和有关主管部门报告，在监理工程师通知单上冒签总监姓名，对本次事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法侦查。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人

1. 翔亿公司，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚，并纳入安全生产领域联合惩戒管理。

2. 华建兴公司，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 刘杏诗，群众，翔亿公司法定代表人，未按规定[②]履行职责，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[③]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

4. 赵庭涵，中共党员，华建兴公司总经理，未按规定[④]履

---

①《安全生产法》第一百零九条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；"

②《安全生产法》第十八条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。"

③《安全生产法》第九十二条规定："生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；"

④《安全生产法》第十八条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列

行职责，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（四）建议给予党纪、政务处分及诫勉谈话的人员

1.赵庭涵，中共党员，华建兴公司总经理，工作中不负责任，疏于管理，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第一款[①]规定，建议给予其党内严重警告处分。

2.谢毅源，中共党员，大龙街城建中心主任，未认真履行职责，对本拆除项目管理不严，对项目现场跟进人员日常工作疏于管理，未能及时发现施工、监理单位的违法违规行为，对上述问题负有责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第一款规定，建议给予其党内警告处分。

3.邬焯烽，群众，大龙街城建中心工作人员，工作失职，不认真贯彻落实国家有关安全生产政策和法律规定，日常巡查工作马虎，未能及时发现本拆除项目施工单位未按照既定施工方案施工、未落实相关安全措施、安全培训缺失，监理单位未依法履职等问题，依据《公职人员政务处分法》第三十九条第二项[②]规定，建议给予其行政记大过处分。

4.黄世铨，中共党员，大龙街安全生产委员会办公室主任，综合协调安全生产专项检查力度不足，建议给予其谈话提醒。

职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

①《中国共产党纪律处分条例》（2018年修订）第一百二十一条第一款：“工作中不负责任或者疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。”

②《公职人员政务处分法》第三十九条第二项：“有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的。”

5.**刘健能**，中共党员，大龙街道办党工委委员、组织委员、统战委员，分管建设工作，对大龙街城建中心日常工作存在的问题指导和纠正力度不足，建议给予其批评教育，责令书面检查。

6.**黄渭健**，群众，区安监站站长，未严格贯彻落实国家有关安全生产政策和法律规定，日常监督工作不到位，建议给予其诫勉谈话。

7.**陈国桥**，中共党员，区住建局党组副书记、副局长，分管建设工程监管工作，对于区安监站未有依法履职，负有领导责任，建议给予其谈话提醒。

（五）建议由企业给予内部问责处理的人员

1.**赵虹丰**，群众，翔亿公司风炮机驾驶员，作业过程中未严格遵守施工方案实施拆除作业，未将违反施工方案实施拆除作业的生产安全事故隐患立即向现场安全生产管理人员或公司负责人报告，建议由翔亿公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2.**李培添**，群众，翔亿公司风炮机驾驶员，作业过程中未严格遵守施工方案实施拆除作业，未将违反施工方案实施拆除作业的生产安全事故隐患立即向现场安全生产管理人员或公司负责人报告，建议由翔亿公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

（六）其他建议

1.建议责令**大龙街城建中心**向大龙街道办事处作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产工作。

2.建议责令**区安监站**向区住建局作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产工作。

3.建议责令**大龙街安委办**向区安委办作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强综合协调安全生产监管工作。

4.建议责令**大龙街道办，区住建局**向区人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，落实行业管理、属地管理，加强安全生产工作。

六、事故防范和整改措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）按照“谁实施，谁负责”的原则，建设单位承担拆除施工安全管理的首要责任。要将建筑拆除工程发包给具备与拆除工程性质、规模相应资质等级的企业，优先选择具有拆除施工经验的施工单位承担拆除施工业务；保证拆除工程的安全措施费；提供拆除建筑的有关图纸以及管线分布情况等资料，并牵头组织专项施工方案专家论证；签订施工合同时要明确安全管理责任，工程实施过程中，要督促施工单位履行合同约定，落实安全技术措施，执行安全生产管理有关法律法规规定。

（二）施工单位要落实施工安全主体责任，建立健全项目安全生产责任制，落实各项安全管理制度，根据工程实际，编制专项施工方案和管线保护方案，现场管理人员要到位，认真履行职责，加强管理，危险作业要落实专人监护工作，加强施工作业人员的安全培训教育和技术交底，严格按照施工方案组织施工。

（三）监理单位要依法认真履行好监理职责，必须成立由总监理工程师、监理工程师及其他监理人员组成的监理工作机构，派驻具备相适应的专业知识和管理能力的监理工作人员开展监理工作，认真组织审核各项施工方案，扎实做好现场检查，发现安全隐患，要立即责令暂停施工并落实整改，拒不执行的

要及时报告行业主管部门。

（四）行业主管部门要明确职责，正确履职。住建部门要明确拆除工程的监管工作职责，要以拆除施工过程的监控为重点，确保拆除施工按照批准的施工方案有序进行，加大行政监管执法力度，重点打击施工单位弄虚作假，无相关资质或超越资质范围承揽、转包、违法分包工程，不按照建筑施工安全技术标准规范的要求，对重大危险源、工程重点部位进行安全管理，不制定有针对性和可操作性的作业规程、施工方案，施工现场管理混乱，违章操作、违章指挥和违反劳动纪律等非法违法行为。

（五）属地镇街要加强日常管理。强化统筹协调管理辖内相关建筑项目，完善巡查工作制度，进一步加大日常巡查工作的频率和检查力度，发现问题及时督促整改并上报相关主管部门，加大宣传违法建设、违法发包、违法施工、违章指挥、强令冒险作业的危害，督促施工单位加强人员安全教育，提高建筑领域从业人员，特别是一线作业人员的安全意识，严格按照国家法定要求从事建筑作业，避免事故的发生。

附件：番禺区大龙街原番禺客运站拆除工程“7•8”坍塌事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区大龙街原番禺客运站拆除工程
“7•8”坍塌事故调查处理组
2020年8月26日